

COLLECTION

QUÉBEC & LÉGAL

# Le rôle du notaire

Ce que fait le notaire  
dans une transaction

## Le notaire, votre allié juridique

-  Vérifie l'identité et la capacité des parties
-  Rédige et explique les actes
-  Protège les intérêts de tous
-  Assure la sécurité juridique de la transaction
-  Procède à l'inscription au registre foncier



DROIT IMMOBILIER  
AU QUÉBEC

DROIT DES OBLIGATIONS

CODE CIVIL  
DU QUÉBEC

NOTAIRE

ACTE DE VENTE



# Le rôle du notaire

*Ce que fait le notaire dans une transaction immobilière québécoise*

## Introduction

Au Québec, aucune vente d'immeuble ne se conclut sans notaire. Ce professionnel du droit sécurise la transaction, protège les parties et rend la vente officielle. Le connaître, c'est aborder la signature l'esprit tranquille.

Ce guide explique le rôle du notaire, le déroulement de la signature, et les frais qui y sont associés.

Contenu informatif. Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

### Chapitre

## Un officier public impartial

*Comprendre sa position particulière.*

Le notaire est un **officier public** : il agit avec impartialité pour donner à l'acte de vente sa force officielle. Il vérifie, rédige, authentifie et conserve les actes.

Son rôle est de sécuriser la transaction pour *toutes* les parties, pas d'en défendre une seule. Dans un achat, c'est habituellement l'acheteur qui choisit le notaire — souvent parce que c'est lui (ou son prêteur) qui en assume les frais.

- Impartialité : il ne prend pas parti.
- Force authentique : l'acte qu'il reçoit fait preuve.
- Conservation : il garde l'original (la minute).

### LE CONSEIL D'EMILIE

*Le notaire n'est pas « votre avocat ». Il protège la validité de la vente pour tout le monde. Si un enjeu vous oppose au vendeur, c'est un conseiller à vous qu'il vous faut, pas le notaire.*

### Chapitre

## Ce que le notaire vérifie et prépare

*Connaître le travail derrière la signature.*

L'essentiel du travail du notaire se fait **avant** le jour de la signature :

- **Examen des titres** : confirmer que le vendeur est bien propriétaire, sans charge cachée (hypothèque, saisie).
- Analyse du **certificat de localisation** et des servitudes.
- Rédaction de l'**acte de vente** et de l'acte hypothécaire.
- Réception et redistribution des **fonds** (remboursement de l'ancienne hypothèque, versement au vendeur).
- **Publication** de la vente au Registre foncier.

C'est ce travail minutieux qui vous évite de mauvaises surprises après l'achat.

#### LE CONSEIL D'EMILIE

*Fournissez vos documents au notaire le plus tôt possible. Un dossier complet et transmis à temps, c'est une signature sans stress et parfois quelques jours gagnés.*

### Chapitre

## La signature et les frais

*Savoir à quoi s'attendre le jour J.*

Le jour de la signature, le notaire vous explique l'acte, répond à vos questions, recueille les signatures et procède aux versements. C'est aussi le moment où vous recevez les clés (selon la date de possession convenue).

Côté budget, prévoyez dans vos frais de clôture :

- Les **honoraires** du notaire.
- Les **débours** : frais de publication, copies, recherches.

Rappel utile : la **taxe de bienvenue** ne se paie pas chez le notaire — elle fait l'objet d'une facture municipale envoyée quelques semaines ou mois plus tard.

#### LE CONSEIL D'EMILIE

*Demandez au notaire une estimation écrite des frais dès le départ. Vous éviterez la surprise du « combien je dois apporter » la veille de la signature.*

### Chapitre

## Choisir et bien préparer son notaire

*Aborder la signature l'esprit tranquille.*

Le choix du notaire est souvent laissé à l'acheteur. Quelques repères pour bien décider :

- Une **recommandation** de votre courtière ou de votre prêteur est un bon point de départ.
- Vérifiez sa **disponibilité** par rapport à votre date de clôture.
- Assurez-vous qu'il **répond à vos questions** clairement.

Préparez de votre côté : pièces d'identité valides, coordonnées bancaires, preuve d'assurance habitation en vigueur pour la date de possession. Un dossier prêt accélère tout.

#### LE CONSEIL D'EMILIE

*Contactez le notaire dès que la promesse d'achat est acceptée, pas la semaine d'avant. Les bons notaires sont occupés, et une signature se planifie plusieurs semaines à l'avance.*

## Chapitre

### Après la signature : ce qui reste

*Comprendre les suites de la vente.*

La signature n'est pas tout à fait la fin. Le notaire complète encore quelques étapes :

- **Publication** officielle de la vente et de l'hypothèque au Registre foncier.
- **Radiation** de l'ancienne hypothèque du vendeur.
- Envoi des **copies** de l'acte aux parties.

De votre côté, conservez précieusement votre copie de l'acte de vente : elle vous servira pour vos taxes, une future revente, ou toute question sur la propriété.

#### LE CONSEIL D'EMILIE

*Rangez votre acte de vente et votre certificat de localisation dans un endroit sûr. Le jour où vous revendrez, ces documents vous feront gagner un temps précieux.*

## Chapitre

### Plan d'action

*Vos prochains pas, concrètement.*

#### Cette semaine

1. Choisir un notaire (souvent recommandé par la courtière ou le prêteur).
2. Réunir mes documents et pièces d'identité.

#### D'ici 30 jours

1. Faire examiner titres et certificat de localisation.
2. Budgéter honoraires et débours.

## Ensuite

1. Signer en ayant compris l'acte, questions posées.

## Chapitre

## Ressources & lexique

- Notaire : officier public qui sécurise et authentifie la vente.
- Examen des titres : vérification de la propriété et des charges.
- Acte de vente : document officiel transférant la propriété.
- Registre foncier : registre public où la vente est publiée.
- Débours : frais de publication et copies, en plus des honoraires.

## Pour aller plus loin

## Quiz — testez-vos connaissances

### 1. Au Québec, une vente d'immeuble se conclut :

- A) Sans notaire
- B) Obligatoirement devant notaire
- C) À la banque seulement
- D) Par courriel

### 2. Le notaire agit :

- A) Pour le vendeur seul
- B) Avec impartialité, pour toutes les parties
- C) Pour la ville
- D) Pour la banque seulement

### 3. L'examen des titres sert à :

- A) Décorer l'acte
- B) Confirmer la propriété et détecter les charges cachées
- C) Fixer le prix
- D) Payer les taxes

### 4. La vente est ensuite publiée :

- A) Au journal
- B) Au Registre foncier
- C) À l'OACIQ
- D) Nulle part

**5. Les débours du notaire sont :**

- A) Ses honoraires
- B) Les frais de publication, copies et recherches
- C) La taxe de bienvenue
- D) L'assurance

**6. La taxe de bienvenue se paie :**

- A) Chez le notaire
- B) Plus tard, par facture municipale
- C) Jamais
- D) À la banque

**7. Le choix du notaire revient souvent :**

- A) Au vendeur
- B) À l'acheteur
- C) À la ville
- D) Au voisin

**8. Pour une signature sans stress, il faut :**

- A) Attendre la veille
- B) Contacter le notaire dès la promesse acceptée
- C) Ne rien préparer
- D) Choisir au hasard

**9. Après la vente, le notaire :**

- A) Oublie le dossier
- B) Publie la vente et radie l'ancienne hypothèque
- C) Revend la maison
- D) Fixe les taxes

**10. Votre copie de l'acte de vente :**

- A) Est inutile
- B) Se conserve précieusement pour l'avenir
- C) Se jette
- D) Appartient à la banque

## Corrigé

1. **B** — Le notaire est incontournable (intro).
2. **B** — Officier public impartial (chap. 1).
3. **B** — Vérification de la propriété (chap. 2).
4. **B** — Publication au Registre foncier (chap. 2 et 5).
5. **B** — Débours distincts des honoraires (chap. 3).
6. **B** — Facture municipale ultérieure (chap. 3).
7. **B** — L'acheteur choisit habituellement (chap. 1 et 4).
8. **B** — Anticiper (chap. 4).
9. **B** — Suites de la vente (chap. 5).
10. **B** — À garder pour taxes et revente (chap. 5).

Signé  
PAR  
Em

# **Vous avez maintenant les bonnes clés en main.**

Chaque situation immobilière  
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,  
je serai heureuse d'échanger  
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.  
Choisissez avec confiance.  
Vivez sans regret.  
À bientôt,  
Emilie 😊*

## **Emilie Cauvier**

COURTIER IMMOBILIER  
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

📞 (514) 774-9818

✉️ emilie@equipecauvier.com

🌐 emiliecauvier.com

